SOCIEDADE · DIVÓRCIO DO SÓCIO

O sócio se divorciou. A conta chega na empresa.

O ex-cônjuge não vira sócio. **Mas pode ter direito ao valor das quotas e a parte dos lucros.**



ARRASTE →

A CENA (HIPOTÉTICA)

Sexta, 18h.
A separação.

Imagine: casados em comunhão parcial, o sócio comprou as quotas durante o casamento. A esposa nunca pisou na empresa. **Na segunda, o advogado dela pergunta quanto vale a metade daquelas quotas.**

A cena é inventada. **A pergunta tem resposta na lei.**

ELA NÃO ENTRA

Ela não vira sócia.

O ex-cônjuge não ganha voto nem cadeira na reunião de sócios. **O que ele tem é um crédito:** pode pedir a apuração do valor da parte que lhe cabe nas quotas (art. 600, parágrafo único, do CPC).

E crédito se paga.

OS LUCROS

Os lucros também entram na conta.

Em 2025, o STJ decidiu que o ex-cônjuge participa dos lucros distribuídos sobre essas quotas, **da separação de fato até o pagamento final do valor dele** (REsp 2.223.719/SP).

Quanto mais demora, maior a conta.

SEM REGRA ESCRITA

Sem regra, a lei decide o valor.

A data que conta é a da **separação de fato**, não a do divórcio.

Bens e direitos avaliados **como se fossem vendidos naquele dia**, inclusive marca e clientes (art. 606 do CPC).

Sem acordo sobre o número, **perícia.**

Os lucros seguem **divididos até o pagamento.**

A empresa não se divorciou. **Mas sente.**

O QUE DÁ PARA ESCREVER ANTES

Tudo isso pode ser **combinado.**

Ex-cônjuge e herdeiros do cônjuge não entram na sociedade.

O critério de avaliação das quotas.

Prazo, parcelas e correção do pagamento.

O cônjuge assinando o acordo, como anuente.

O contrato social precisa prever. **O acordo de sócios também.**

A VIRADA

Sociedade também é conversa de casal.

MINHA OPINIÃO

O pacto antenupcial e o acordo de sócios precisam conversar. **Quando um ignora o outro, a empresa paga a diferença.**

SALVE E COMPARTILHE

Envie para o seu sócio. Ou para quem vai se casar.

Washington Baricalla de Oliveira

OAB/SC 31.493

Salve este post